

△△△△공단 상임감사

통보

제 목 행위허가(협의) 신청서 서류 검토 소홀

소 관 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 관 □□□□□□□□□□□□

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

자연공원법 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 공원 구역에서 공원사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 공원 관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

이에, □□□□□□□□□□□□는 협의 등 행위허가 요청에 대하여 2022년 9건, 2023년 9건, 2024년 16건, 2025년(1분기) 1건 신청사항을 검토 후 동의(허가) 및 부동의(불허가) 회신하였다.

[표1] 행위허가(협의) 처리 현황

연도별	계	허가			협의			신고			비고
		소계	허가	불허가	소계	협의	부동의	소계	수리	거부	
2022년	9	0	0	0	9	9	0	0	0	0	
2023년	9	1	0	1	8	8	0	0	0	0	
2024년	16	1	1	0	15	14	1	0	0	0	
2025년	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	

2. 관계법령 및 판단기준

자연공원법 제23조(행위허가)에 따르면, 공원구역에서 야생동물[해중동물(海中動物)을 포함한다.]을 잡는 행위를 하려는 자는 공원관리청의 허가를 받아야 한다.

자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 공원위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다) 등을 첨부하여 공원관리청에 제출하여야 한다.

야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제44조(수렵면허)에 따르면, 수렵장에서 수렵동물을 수렵하려는 사람은 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 주소지를 관할하는 시장·군수·구청장으로부터 수렵면허를 받아야하며, 수렵면허를 받은 사람은 환경부령으로 정하는 바에 따라 5년마다 수렵면허를 갱신하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□□□□□□□□□는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연공원법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 하며, 행위허가 신청사항에 적합하게 허가 여부를 결정하여야 한다.

[표 2] 야생멧돼지 포획 행위허가 신청 현황

구분	행위허가(협의)명	세부내역	신청인	비고 (수렵면허증 만료일자)
1	△△△△ 내 야생멧돼지 상설포획단 포획 행위허가 신청 [한○○○○사무소-105(2024.1.8.)]	- 포획장소: 지정장소 - 허가대상: 송*태 등 8명 - 포획방법: 총기사용 포획	○○○수	김*수(2026.9.20.) / 김*중(2024.5.21.) 김*석(2023.6.14.) / 남*석(2027.7.8.) 박*봉(2026.10.9.) / 송*태(2024.9.15.) 오*열(2023.12.28.) / 오*석(2027.4.2.)

자료: 사무소 제출자료 재구성

□□□□□□□□□□□□는 ○○○○으로부터 [△△△△ 내 야생멧돼지 상설 포획단 포획 행위허가 신청(○○○○○사무소-105/2024.1.8.)] 행위허가 건을 접수 하였으며, 제출받은 구비서류에는 포획 허가 대상자 송*태 등 8명에 대한 수렵 면허증이 포함되어 있었다.

제출받은 수렵면허증의 경우 위 [표2]와 같이 김*석은 만료일이 2023. 6. 14., 오*열은 2023. 12. 28.로 행위허가 접수일(2024. 1. 8.) 기준 야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 제44조(수렵면허)에 따른 수렵면허 갱신기간이 지난 것으로 확인 되었다.

□□□□□□□□□□□□는 수렵 자격이 없는 김*석, 오*열에 대하여 구비 서류 보완 및 조건부 회신하여야 함에도, 별도의 조치 없이 2024. 1. 18. 행위허가 신청건에 대하여 동의 회신하는 등 구비서류 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

4. 관련부서 의견

□□□□□□□□□□□□는 종합감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

□□□□□□□□□□□□장은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

※ 행위허가(협의) 신청서 서류 검토를 소홀히 한 ○○○ ○급 ○○○에 대하여 “△△△

△△ ” 처분을 요하나 퇴사로 인해 자체 종결처리.